Droit civil I — Droit des personnes

Droit — Licence 1 (L1)

Cours DRO-L1-05

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Le statut juridique de la personne : comment la personnalité juridique naît et s'éteint, comment la personne est identifiée (nom, domicile, état civil), quels droits protègent sa personne même, ce que signifie être capable en droit, comment le droit protège ceux dont l'exercice des droits est limité (mineurs et majeurs protégés), ce que sont les personnes morales, et comment l'état civil est organisé au Mali — avec une règle constante : les régimes précis relèvent du Code des personnes et de la famille en vigueur, à consulter au Journal officiel.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — La personnalité juridique : début et fin
• Leçon 2 — L'identification de la personne : nom, domicile, état civil
• Leçon 3 — Les droits de la personnalité
• Leçon 4 — La capacité juridique : jouissance et exercice
• Leçon 5 — Les incapacités : mineurs et majeurs protégés
• Leçon 6 — Les personnes morales : notion et catégories
• Leçon 7 — L'état civil au Mali : organisation et actes
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Le droit civil commence par une question simple en apparence : qui est une personne pour le droit ? Avant les contrats, les biens ou les successions, il faut savoir qui peut être titulaire de droits et d'obligations, comment on identifie ce titulaire, comment on le désigne, où on le localise, et comment le droit le protège dans ce qu'il a de plus intime : son corps, son nom, son image, sa vie privée. C'est l'objet du droit des personnes, première pierre de tout l'édifice civil. Sept leçons le déroulent : la personnalité juridique et ses frontières dans le temps, l'identification de la personne, les droits de la personnalité, la capacité, les protections de ceux qui ne peuvent pas exercer seuls tous leurs droits, les personnes morales, et enfin l'état civil au Mali, la machine concrète qui enregistre l'existence juridique de chacun.

La règle de méthode des cours précédents vaut ici avec une force particulière. Le droit des personnes est régi au Mali par un texte central, le Code des personnes et de la famille, que ce cours nomme souvent mais ne reproduit jamais et dont il ne cite aucune disposition : les seuils d'âge, les délais de déclaration, les formes exactes des actes et le détail des régimes de protection sont des points précis, qui peuvent évoluer et qui doivent être vérifiés dans la version en vigueur du texte, publiée au Journal officiel. Ce cours enseigne les notions, les distinctions et les raisonnements — être né vivant et viable, jouissance et exercice, représentation et assistance — qui permettent ensuite de lire le texte avec profit. Comprendre la logique d'abord, vérifier la règle exacte ensuite : c'est le réflexe du juriste.

Une dernière remarque, de vocabulaire et de cœur. Le droit des personnes parle de vies réelles : un nouveau-né, un enfant dont les parents sont décédés, une grand-mère dont la mémoire décline. Le mot « incapacité », que tu rencontreras souvent, est un terme technique : il désigne une limite que le droit pose à l'exercice de certains droits, dans le but de protéger. Il ne dit rien de la valeur d'une personne, qui reste toujours, pleinement, un sujet de droits. Ce cours emploiera donc ce vocabulaire avec précision et respect, en parlant de personnes à protéger plutôt que de personnes diminuées. Les cas utilisés sont fictifs et signalés comme tels ; ils entraînent au raisonnement sans prétendre décrire une situation réelle ni la solution qu'un juge lui donnerait.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir la personnalité juridique et expliquer quand elle commence et quand elle prend fin.
- Identifier une personne en droit : nom, domicile et état civil, et dire à quoi sert chacun de ces instruments.
- Énoncer les principaux droits de la personnalité et le rôle central du consentement, notamment pour l'image et la vie privée.
- Distinguer capacité de jouissance et capacité d'exercice et classer les actes selon leur gravité.
- Expliquer la logique des régimes de protection des mineurs et des majeurs protégés, dans un vocabulaire respectueux des personnes.
- Définir la personne morale, la distinguer de la personne physique et classer les principales catégories.
- Décrire les fonctions de l'état civil et le parcours d'un acte d'état civil au Mali, en sachant vérifier les formes dans les textes en vigueur.

Leçon 1 — La personnalité juridique : début et fin

La personnalité juridique est l'aptitude, reconnue par le droit, à être titulaire de droits et débiteur d'obligations. Celui qui la possède est un sujet de droit : il peut avoir un patrimoine, conclure des contrats, hériter, agir en justice, mais aussi devoir réparer les dommages qu'il cause ou payer ses dettes. Être une personne au sens juridique n'est donc pas une qualité morale ou physique : c'est une qualité que le droit attribue, et sans laquelle tout le reste du droit civil s'effondre — un contrat suppose deux personnes, une succession suppose un défunt qui était une personne et des héritiers qui le sont. En principe, tout être humain est une personne ; mais tout sujet de droit n'est pas un être humain, comme le montrera la leçon sur les personnes morales, groupements auxquels le droit reconnaît aussi la personnalité.

Quand la personnalité commence-t-elle ? Le principe classique est simple : à la naissance, à condition que l'enfant naisse vivant et viable, c'est-à-dire vivant et apte à vivre. La personnalité ne remonte donc pas, en principe, au moment de la conception. Le droit tempère toutefois cette rigueur par une fiction célèbre, que l'on énonce souvent en latin — l'infans conceptus : l'enfant simplement conçu est réputé déjà né chaque fois qu'il y va de son intérêt, par exemple pour recevoir une part dans une

succession ouverte pendant la grossesse de sa mère, ou une donation. Mais cette anticipation reste conditionnelle : elle ne se confirme que si l'enfant naît ensuite vivant et viable. S'il ne naît pas vivant, la fiction s'efface et tout se passe comme s'il n'avait jamais été sujet de droit. Retiens la logique : le droit protège l'enfant à naître sans faire de lui, avant la naissance, une personne à part entière.

La personnalité prend fin avec le décès de la personne. Le décès est un fait que le droit constate — classiquement par un certificat médical — puis enregistre à l'état civil, comme le verra la dernière leçon. Ses effets sont considérables : la succession s'ouvre, les droits strictement attachés à la personne s'éteignent, le mariage est dissous, et les biens se transmettent selon les règles applicables. Deux situations troublent ce schéma net : l'absence et la disparition. Lorsqu'une personne a cessé de paraître et que l'on est sans nouvelles d'elle, le droit ne peut pas se prononcer immédiatement sur son décès : il organise, par étapes que les textes définissent, des mécanismes gradués — constatation de la présomption d'absence, gestion provisoire des biens et protection des proches, puis, si l'incertitude se prolonge dans les conditions prévues, une déclaration judiciaire qui produit les effets du décès, avec la possibilité délicate de tout remettre en question si l'absent réapparaît. Les durées et les formes de ces étapes relèvent des textes en vigueur ; ce qu'il faut retenir, c'est la prudence du droit devant l'incertitude : il protège à la fois l'absent, qui peut revenir, et sa famille, qui ne peut pas attendre indéfiniment.

L'essentiel
La personnalité juridique — aptitude à être sujet de droits et d'obligations — commence à la naissance de l'enfant né vivant et viable ; l'enfant conçu est réputé né, sous condition de naître vivant et viable, chaque fois que c'est son intérêt. Elle prend fin au décès ; absence et disparition sont traitées par étapes graduées, sans présumer le décès d'emblée.

Exemple — Frise d'une vie juridique (personnage fictif)

```
VIE JURIDIQUE DE MOUSSA T. (personnage fictif)

AVANT SA NAISSANCE
Sa mère est enceinte lorsque son propre
père décède : la succession du grand-père
s'ouvre. L'enfant conçu est réputé né
pour y recevoir sa part, À CONDITION de
naître vivant et viable.

SA NAISSANCE
Il naît vivant et viable : sa personnalité
juridique commence. La naissance est
déclarée à l'état civil (leçon 7) : il a
un nom, une filiation, une identité.

SON ENFANCE
Il est personne, titulaire de droits
(jouissance pleine), mais il n'exerce pas
seul ses droits : ses parents le
représentent (leçons 4 et 5).

SA VIE D'ADULTE
Pleine capacité d'exercice : il travaille,
contracte, se marie, acquiert des biens,
peut agir en justice et y répondre.

UN ÉPISODE D'ABSENCE (IMAGINÉ)
Parti en voyage, il ne donne plus de
nouvelles : le droit protège ses biens
et sa famille par étapes, sans le
déclarer mort immédiatement.

SON DÉCÈS
Constaté et enregistré à l'état civil,
il éteint sa personnalité et ouvre sa
succession au profit de ses héritiers.
```

À retenir

- Sujet de droit = titulaire possible de droits et d'obligations ; sans personnalité, aucun droit civil ne peut s'exercer.
- Né vivant et viable : telle est la condition du début ; l'enfant conçu n'est réputé né, sous condition, que dans son intérêt.
- Décès = fin de la personnalité et ouverture de la succession ; absence et disparition obéissent à une logique d'étapes protectrices.

Exercice

Deux situations fictives. a) Fatoumata, enceinte, perd son mari dans un accident ; la succession du mari s'ouvre alors que l'enfant n'est pas encore né. L'enfant à naître peut-il recevoir une part de cette succession, et à quelle condition ? b) Ibrahim est parti travailler loin de son village et n'a donné aucune nouvelle depuis très longtemps ; sa famille voudrait vendre la maison familiale dont il est copropriétaire et se demande si elle peut le considérer comme décédé. Que réponds-tu, en termes de méthode ?

✔ Corrigé
a) Oui, en principe, par la fiction de l'enfant conçu : il est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt, et recevoir une part de la succession de son père est évidemment dans son intérêt. Mais cette part ne lui est définitivement acquise que s'il naît ensuite vivant et viable ; s'il ne naît pas vivant, la fiction disparaît et la succession se répartit comme s'il n'avait jamais existé. En attendant la naissance, on réserve donc sa part. b) Non : le silence, même long, ne vaut pas décès. Le droit organise une procédure graduée — présomption d'absence, mesures de gestion et de protection, puis éventuellement déclaration produisant les effets du décès dans les conditions prévues par les textes en vigueur — précisément pour éviter que des proches ne disposent des biens d'une personne qui peut réapparaître. Vendre la maison comme si Ibrahim était décédé exposerait la famille à une remise en cause complète s'il revenait. La démarche correcte est de saisir le juge selon les formes prévues et de vérifier le régime exact dans le Code des personnes et de la famille en vigueur. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 2 — L'identification de la personne : nom, domicile, état civil

Pour que les droits circulent en sécurité, il faut pouvoir identifier chaque personne sans confusion possible : qui a signé ce contrat, qui doit être convoqué à cette audience, qui hérite de ce bien ? Le droit utilise trois instruments complémentaires. Le nom désigne la personne dans la société. Le domicile la localise, en un point du territoire auquel se rattachent beaucoup d'effets pratiques. L'état civil, enfin, enregistre officiellement les grands événements de son existence — naissance, mariage, décès — et fournit la preuve de son identité et de sa situation de famille. Ce sont des outils de certitude : deux personnes peuvent porter le même nom, mais la combinaison du nom, des prénoms, de la date et du lieu de naissance et de la filiation permet, en principe, de ne jamais les confondre.

Le nom de famille est, en principe, attribué à l'enfant du fait de sa filiation, selon les règles prévues par les textes en vigueur : il relie l'enfant à sa famille et il est, sauf mécanismes encadrés, stable pour toute la vie. Les prénoms, eux, sont choisis pour l'enfant par ceux qui le déclarent, dans les limites que les textes peuvent poser pour protéger l'intérêt de l'enfant. À côté du nom de famille, la pratique connaît le nom d'usage : classiquement, un époux peut, s'il le souhaite, user dans la vie courante du nom de l'autre, sans que son propre nom disparaisse de son état civil. Le nom est protégé : nul ne peut usurper le nom d'autrui, et celui qui est troublé par l'usage fautif de son nom peut demander au juge qu'il y soit mis fin. Changer de nom n'est pas libre : c'est une démarche exceptionnelle, encadrée par une procédure, car la stabilité des noms est une condition de la sécurité de tous.

Le domicile est le lieu du principal établissement de la personne : celui où elle vit habituellement et où se situe le centre de sa vie. En principe, chacun n'a qu'un domicile, même s'il possède plusieurs résidences. Le domicile sert à rattacher la personne à un lieu pour des effets concrets : déterminer la juridiction territorialement

compétente, savoir où adresser une signification ou une convocation, rattacher certains droits à un territoire. Le droit connaît aussi des domiciles particuliers : le domicile élu, qu'une personne désigne dans un acte pour l'exécution de ce seul acte — toutes les notifications relatives au contrat iront à cette adresse, même différente du domicile réel — et des rattachements prévus par les textes pour certaines personnes, par exemple l'enfant mineur, classiquement domicilié chez ceux qui exercent l'autorité sur lui. Retiens la distinction fondatrice : la résidence est un fait — où l'on se trouve —, le domicile est une notion juridique — où le droit nous situe.

L'essentiel
Trois instruments identifient la personne : le nom la désigne (attribué par la filiation, stable, protégé, le prénom étant choisi dans les limites des textes), le domicile la localise juridiquement (principal établissement, en principe unique, avec des cas de domicile élu), et l'état civil prouve officiellement son identité et sa situation de famille.

Exemple — Fiche d'identification d'un personnage fictif

```
FICHE D'IDENTIFICATION (personnage fictif)

NOM DE FAMILLE : T.
PRÉNOMS : Awa Marie
NÉE À : Bamako (lieu fictif de cas)
FILIATION : fille de T. Moussa et de D. Fatoumata
(noms abrégés, personnages fictifs)
SITUATION DE FAMILLE : célibataire
DOMICILE : quartier de la Commune fictive,
Bamako — son principal établissement :
elle y vit et y travaille.
RÉSIDENCE TEMPORAIRE : en semaine, elle
loge parfois près de son lieu de stage
dans une autre commune : simple résidence,
son domicile ne change pas.
DOMICILE ÉLU : pour son contrat de stage,
elle a élu domicile au siège de
l'entreprise : les courriers relatifs
au contrat y seront valablement adressés.
PREUVE DE L'IDENTITÉ : acte de naissance
délivré par l'état civil (leçon 7),
pièce de base de toute démarche.

Point de méthode : un homonyme parfait
(même nom, mêmes prénoms) reste possible ;
c'est la combinaison naissance + filiation
qui lève la confusion.
```

À retenir

- Le nom est attribué, stable et protégé ; le nom d'usage ne remplace pas le nom d'état civil.
- Domicile (notion juridique, en principe unique) et résidence (fait) ne se confondent pas.

• Le domicile élu ne vaut que pour l'acte qui le prévoit ; l'état civil est la preuve reine de l'identité.

Exercice

Cas fictifs. a) Deux commerçants fictifs portent exactement le même nom et les mêmes prénoms ; un créancier veut assigner le bon en justice. Quels éléments d'identification permettront de lever la confusion ? b) Sékou, personnage fictif, a signé un bail commercial en élisant domicile dans les locaux loués ; le bailleur veut lui adresser une mise en demeure relative au bail, mais Sékou a déménagé son habitation dans un autre quartier. Où la mise en demeure peut-elle être valablement adressée, et pourquoi ?

✔ Corrigé

a) Le nom seul ne suffit pas : on combinera les prénoms, la date et le lieu de naissance et la filiation, tels qu'ils figurent à l'état civil, ainsi que le domicile. C'est précisément pour ce travail de distinction que l'acte de naissance mentionne un ensemble d'éléments et pas seulement un nom : l'identification juridique est un faisceau, pas une étiquette. b) Au domicile élu dans le bail. Le domicile élu est une adresse que la partie a elle-même désignée pour l'exécution de cet acte : les notifications relatives au bail y sont valablement adressées, même si le domicile réel du signataire est ailleurs. La règle protège la sécurité des relations : chacun sait où joindre l'autre pour ce contrat. Pour toute autre affaire que le bail, en revanche, c'est le domicile réel qui retrouverait son rôle. Dans une situation réelle, on vérifierait la clause du bail et les formes prévues par les textes en vigueur avant d'agir. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Les droits de la personnalité

À côté des droits patrimoniaux — qui portent sur des biens et de l'argent — existent des droits attachés à la personne elle-même : les droits de la personnalité. Ils protègent ce qui fait l'être humain dans son corps et dans son intimité : son intégrité physique, sa vie privée, son image, sa voix, son nom, son honneur. Leurs caractères découlent de leur objet : ils sont hors du commerce. On ne peut pas les vendre comme un bien, ils ne se transmettent pas comme un héritage ordinaire, ils ne se prescrivent pas comme une créance ; ils naissent avec la personne et la protègent sa vie durant, avec des prolongements limités après le décès, notamment le respect du corps et de la mémoire du défunt. Ce sont des droits que chacun détient contre tous : nul ne peut y porter atteinte sans justification.

Leur contenu se comprend par deux grandes protections. La première est l'intégrité de la personne : le corps humain est inviolable et indisponible en principe — on ne peut pas vendre un organe ni renoncer à son intégrité ; les atteintes au corps ne sont admises que dans des cadres strictement organisés par les textes, comme les soins médicaux consentis ou le don encadré. La seconde est le respect de la vie privée : chacun a droit au secret de sa vie personnelle — sa santé, sa vie familiale et affective, son domicile, sa correspondance, ses conversations. Au cœur de cette protection se

trouve l'image : capter et surtout diffuser l'image d'une personne identifiable suppose, en principe, son consentement. La pratique admet classiquement des limites mesurées — une image prise dans un lieu public où la personne n'est qu'un élément d'une scène d'ensemble, ou l'information légitime du public — mais ces limites ne valent pas permis général, et l'usage commercial d'une image exige toujours une autorisation. Utiliser la photographie d'une passante pour vendre un produit sans son accord est l'exemple type de l'atteinte.

Que se passe-t-il en cas d'atteinte ? Le droit offre d'abord des réponses civiles : demander au juge de faire cesser l'atteinte — retrait d'une publication, interdiction de diffusion — et d'ordonner la réparation du préjudice, qui, pour ces droits, est souvent un préjudice moral : la souffrance, l'humiliation, le trouble dans la vie sociale. Certaines atteintes graves peuvent aussi relever de réponses pénales selon les textes en vigueur. Mais la leçon la plus importante est un équilibre : les droits de la personnalité rencontrent d'autres libertés tout aussi respectables, la liberté d'expression et le droit du public d'être informé. Le juge met alors en balance l'intérêt de la publication et le respect dû à la personne : informer sur un événement public n'autorise pas à exposer la vie intime, et protéger sa vie privée n'interdit pas tout débat public. C'est un raisonnement de proportion, au cas par cas, que l'étudiant doit savoir conduire : identifier le droit atteint, vérifier le consentement, chercher une éventuelle justification, puis seulement conclure.

L'essentiel
Les droits de la personnalité protègent le corps, la vie privée, l'image, la voix, le nom et l'honneur ; hors du commerce, ils appartiennent à chacun contre tous. L'image d'une personne identifiable ne peut être captée ni diffusée, en principe, sans son consentement, et jamais librement à des fins commerciales ; l'atteinte peut être stoppée et réparée, dans un équilibre avec la liberté d'informer.

Exemple — Cas d'atteinte à l'image résolu en principes (cas fictif)

```
CAS FICTIF : LA PHOTO DU MARCHÉ

LES FAITS (fictifs)
Un photographe prend, au marché, le
portrait reconnaissable de Mariam, vendeuse
fictive, en plein travail. Une boutique
utilise ensuite ce portrait, sans la
consulter, sur une affiche publicitaire.

RAISONNEMENT EN ÉTAPES
1. Droit en cause : le droit à l'image,
composante de la vie privée. Mariam est
identifiable : ce n'est pas une foule
anonyme, c'est un portrait.
2. Consentement : aucun accord n'a été
demandé, ni pour la prise de vue à des
fins publicitaires, ni pour l'affichage.
Être photographiée dans un lieu public
n'est pas consentir à une publicité.
3. Justification possible ? L'information
du public n'est pas en jeu : il s'agit
d'un usage commercial, qui exige une
autorisation expresse.
4. Réponses ouvertes, en principes :
- faire cesser l'atteinte : retrait de
l'affiche et des diffusions ;
- réparation du préjudice moral subi
(gêne, exposition non voulue) ;
- la voie exacte et les formes se
vérifient dans les textes en vigueur.

MORALE DU CAS : photographier n'est pas
posséder ; l'image d'autrui ne devient
jamais un stock publicitaire gratuit.
```

À retenir

- Droits de la personnalité : inaliénables et hors patrimoine — ils protègent l'être, pas l'avoir.
- Le consentement est le pivot du droit à l'image ; l'usage commercial sans autorisation est l'atteinte type.
- L'équilibre avec la liberté d'informer se raisonne au cas par cas : droit atteint, consentement, justification, proportion.

Exercice

Deux cas fictifs à distinguer. a) Un journal local fictif illustre un reportage sur la rentrée scolaire par une photographie d'ensemble de la cour d'une école, où des dizaines d'élèves sont visibles sans être mis en avant individuellement. b) Le même journal publie, en première page, le portrait en gros plan d'une élève fictive en larmes, sans l'accord de ses parents, pour illustrer un sujet sur les frais de scolarité. Analyse chaque publication au regard du droit à l'image, en suivant la méthode : droit atteint, consentement, justification, proportion.

✔ Corrigé
a) La photographie d'ensemble d'une scène publique, où personne n'est isolé ni identifiable comme sujet principal, entre classiquement dans les limites admises au nom de l'information : les élèves sont des éléments d'une foule illustrant un événement d'intérêt général, et l'atteinte individuelle est faible, voire inexistante. La publication est donc défendable, sous réserve des règles particulières protégeant les mineurs que les textes en vigueur peuvent poser et qu'il faudrait vérifier. b) Le raisonnement s'inverse : l'enfant est isolée, reconnaissable, en situation de vulnérabilité, et son image sert d'illustration accrocheuse sans nécessité démontrée — le même sujet pouvait être illustré autrement. Le consentement des titulaires de l'autorité parentale fait défaut et la justification par l'information est disproportionnée par rapport à l'atteinte. La publication serait donc fautive en principes : retrait et réparation pourraient être demandés. La comparaison des deux cas montre que tout tient à l'identifiabilité, au consentement et à la proportion — non au seul fait qu'une photo ait été prise dans un lieu public. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 4 — La capacité juridique : jouissance et exercice

La capacité juridique est l'aptitude d'une personne à être titulaire de droits et à les exercer elle-même par des actes valables. Elle se dédouble en deux notions que toute la matière commande de ne jamais confondre. La capacité de jouissance est l'aptitude à avoir des droits : elle appartient, en principe, à toute personne dès sa naissance, de manière quasi absolue — un nourrisson peut hériter, un enfant peut être propriétaire. La capacité d'exercice est l'aptitude à mettre soi-même ses droits en œuvre : signer un contrat, vendre un bien, engager une action en justice. Elle suppose le discernement, c'est-à-dire la faculté de comprendre la portée de ses actes, et c'est elle que le droit limite pour protéger certaines personnes. Retiens la formule : on peut avoir des droits sans pouvoir les exercer seul ; c'est exactement la situation de l'enfant, qui possède mais n'administre pas.

Pour régler l'exercice, le droit classe les actes selon leur gravité pour le patrimoine. Les actes conservatoires préservent les droits sans engager : faire réparer une toiture qui fuit pour sauver la maison, renouveler une mesure de protection d'un bien. Les actes d'administration gèrent couramment : percevoir des loyers, payer les charges, entretenir et exploiter normalement un bien. Les actes de disposition, enfin, engagent le patrimoine en profondeur : vendre, donner, hypothéquer, emprunter de manière importante. Plus l'acte est grave, plus l'encadrement est fort pour les personnes dont l'exercice est limité : ce qu'un représentant peut faire seul pour administrer, il ne pourra le faire pour disposer qu'avec des autorisations supplémentaires, quand la disposition n'est pas purement interdite. Cette gradation est la clé de lecture de tous les régimes de protection de la leçon suivante.

Que se passe-t-il si une personne passe seule un acte qu'elle n'avait pas le pouvoir de passer ? La sanction classique est la nullité de l'acte : il est réputé n'avoir jamais existé, et l'on remet, autant que possible, les choses en l'état antérieur. Cette nullité a

ici une fonction protectrice et non punitive : elle protège la personne vulnérable — et, à travers elle, décourage les tiers de profiter de sa faiblesse. La capacité pleine et entière est donc la règle pour l'adulte en possession de ses facultés ; les limites à l'exercice sont des exceptions, posées par les textes pour protéger, jamais pour exclure la personne de la vie juridique. Là encore, les conditions exactes — qui est concerné, à partir de quand, avec quelles exceptions pour les actes de la vie courante — relèvent du Code des personnes et de la famille en vigueur : ce cours donne la grille, le texte donne les seuils.

L'essentiel
Capacité de jouissance : avoir des droits — elle est quasi générale dès la naissance. Capacité d'exercice : les mettre en œuvre soi-même — elle suppose le discernement et peut être limitée pour protéger. Les actes se graduent en conservatoires, d'administration et de disposition ; passer seul un acte interdit expose classiquement à la nullité, sanction protectrice.

Exemple — Grille jouissance / exercice appliquée à six actes (personnages fictifs)

```
SIX ACTES, DEUX QUESTIONS
(pour chaque acte : a-t-elle le droit ?
peut-elle l'exercer seule ?)
Personnages fictifs : Nia, jeune fille
(dans ce cas fictif, donnons-lui quinze
ans — donnée du cas, pas un seuil légal) ;
son oncle Bakary, adulte sans mesure
de protection.

1. Recevoir la succession de son père
Jouissance : OUI pour Nia comme Bakary.
Exercice : l'acceptation et le partage
se font pour Nia par ses représentants.
2. Acheter des fournitures scolaires
Acte de la vie courante : admis pour
Nia seule, en pratique courante.
3. Ouvrir un compte et y déposer ses
économies d'apprentie
Acte d'administration : encadré pour
Nia (représentation ou autorisation
selon les textes) ; libre pour Bakary.
4. Acheter une moto à crédit
Engagement important : pas d'exercice
seul pour Nia ; libre pour Bakary.
5. Vendre le terrain hérité de son père
Acte de disposition grave : interdit à
Nia seule ; pour son compte, il passe
par ses représentants, avec les
autorisations prévues. Libre pour
Bakary, propriétaire du sien.
6. Se marier
Acte strictement personnel : il ne se
délègue pas ; ses conditions relèvent
des textes en vigueur (à vérifier).

Leçon de la grille : la jouissance ne
bouge presque jamais ; c'est l'exercice
qui se module selon les personnes
et la gravité des actes.
```

À retenir

- Jouissance = être titulaire ; exercice = agir soi-même. L'enfant a la première, pas pleinement la seconde.
- Conservatoire, administration, disposition : la gravité de l'acte commande l'intensité de l'encadrement.
- La nullité de l'acte passé sans pouvoir est une protection de la personne, pas une punition.

Exercice

Classe chacun de ces actes fictifs (conservatoire, administration ou disposition) et dis, en justifiant, si une personne dont l'exercice est limité pourrait le passer seule, par ses représentants seuls, ou seulement avec une autorisation renforcée : a) faire réparer

d'urgence le toit d'une maison héritée avant la saison des pluies ; b) percevoir chaque mois le loyer d'une boutique héritée ; c) vendre cette boutique ; d) donner une somme importante à un tiers ; e) renouveler le bail de la boutique aux mêmes conditions.

✔ Corrigé
a) Acte conservatoire : il sauve le bien sans l'engager ; c'est le niveau le plus libre, ouvert même dans les régimes protecteurs, parfois à la personne elle-même selon les textes. b) Acte d'administration : gérer et percevoir les revenus est le cœur de la gestion courante, exercée par le représentant pour le compte de la personne protégée. c) Acte de disposition : vendre aliène le patrimoine ; pour une personne protégée, il exige le respect de formes et d'autorisations renforcées prévues par les textes, et il est exclu que la personne le passe seule. d) La donation est l'acte de disposition le plus risqué, car elle appauvrit sans contrepartie : encadrement maximal, voire interdiction selon les régimes. e) Renouveler un bail aux mêmes conditions reste de l'administration : on continue une gestion existante sans transformer le patrimoine. La méthode : demande-toi si l'acte conserve, gère ou engage définitivement — la réponse classe l'acte et désigne le niveau de protection. Les seuils et formes exacts se vérifient dans les textes en vigueur. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 5 — Les incapacités : mineurs et majeurs protégés

Le mot « incapacité » doit d'abord être désamorcé. En langage courant, il évoque une diminution de la personne ; en droit, c'est un terme technique qui désigne une limite posée par la loi à la capacité d'exercice, dans un but de protection. La personne concernée reste pleinement sujet de droits : elle a la jouissance de tous ses droits, elle a une dignité que rien n'entame, et les actes qu'elle ne peut pas passer seule seront passés pour elle ou avec elle, selon le régime. Ces limites sont toujours des exceptions, prévues par les textes, et elles doivent rester proportionnées au besoin de protection : protéger n'est pas mettre sous tutelle toute une vie, c'est ajuster l'aide à la difficulté réelle. Garde cette boussole pour toute la leçon.

Pour les mineurs, la protection s'organise d'abord dans la famille. L'autorité parentale est l'ensemble des droits et des devoirs des parents envers leur enfant : le protéger, l'éduquer, entretenir ses biens et le représenter dans les actes de la vie civile. Les parents administrent les biens de l'enfant, mais cette administration est encadrée : les actes les plus graves — les actes de disposition sur les biens importants de l'enfant — supposent classiquement des autorisations, car le patrimoine de l'enfant n'est pas celui des parents. Lorsque l'enfant n'a plus de parents en mesure d'exercer cette autorité, les textes organisent une tutelle des mineurs : un tuteur est désigné pour le représenter, entouré, selon les mécanismes prévus, d'instances familiales et du contrôle du juge. Quant à l'émancipation, c'est un mécanisme par lequel un mineur peut recevoir, avant le terme ordinaire et dans les conditions prévues par les textes, une capacité d'exercice élargie pour certains actes : retiens la notion, et vérifie ses conditions dans le texte en vigueur — ce cours n'affirme ni âge ni seuil, qui sont précisément du domaine du texte.

Pour les majeurs, la protection se déclenche lorsque les facultés personnelles d'une personne sont altérées — par la maladie, un handicap, l'âge — au point qu'elle ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts. Deux garde-fous commandent le système : l'altération doit être constatée, notamment médicalement, et la mesure est décidée par le juge, qui choisit la protection la plus adaptée et la moins privative possible. Trois logiques graduées se retrouvent dans cette famille de droits. La logique de contrôle : la personne conserve l'exercice de ses droits, mais les actes qu'elle passerait de manière préjudiciable peuvent être annulés ou réduits, et un regard protecteur est organisé. La logique d'assistance : la personne agit elle-même, mais pour les actes importants, elle doit être assistée par la personne désignée, dont l'accord s'ajoute au sien. La logique de représentation : lorsque la personne ne peut plus manifester utilement sa volonté, un représentant passe les actes en son nom et pour son compte, sous le contrôle du juge. Dans la tradition de cette famille de droit, ces logiques portent souvent les noms de sauvegarde, de curatelle et de tutelle ; les dénominations exactes, les conditions et les effets du régime applicable au Mali se vérifient dans le Code des personnes et de la famille en vigueur.

L'essentiel
« Incapacité » est un terme technique : une limite protectrice à l'exercice, jamais une atteinte à la personne ni à sa jouissance. Les mineurs sont protégés par l'autorité parentale ou, à défaut, par une tutelle ; les majeurs le sont, après constat médical et décision du juge, par des mesures graduées — contrôle, assistance, représentation — toujours proportionnées et révisables.

Exemple — Tableau comparatif des régimes de protection (logique générale)

```
TROIS LOGIQUES DE PROTECTION (en général)

POINT COMMUN À TOUTES
- Jouissance des droits : intacte
- Ouverture : décidée par le juge, après
constat de l'altération des facultés
- But : protéger, pas exclure
- La mesure peut évoluer ou prendre fin

LOGIQUE DE CONTRÔLE (la plus légère)
- Qui agit ? La personne elle-même.
- Protection : ses actes préjudiciables
peuvent être contestés ; une vigilance
est organisée autour d'elle.
- Pour qui ? Altération légère ou
passagère.

LOGIQUE D'ASSISTANCE (intermédiaire)
- Qui agit ? La personne, ASSISTÉE pour
les actes importants par la personne
désignée : deux volontés se conjuguent.
- Pour qui ? La personne comprend, mais
a besoin d'être épaulée pour décider.

LOGIQUE DE REPRÉSENTATION (la plus forte)
- Qui agit ? Un représentant, au nom et
pour le compte de la personne, sous le
contrôle du juge.
- Pour qui ? La personne ne peut plus
manifester utilement sa volonté.
- Actes strictement personnels : même
ici, certains actes ne se délèguent pas.

Avertissement : ce tableau donne une
LOGIQUE. Noms exacts, conditions, effets
et durées du régime malien : Code des
personnes et de la famille en vigueur.
```

À retenir

• Protéger sans exclure : la jouissance reste intacte, seule l'exercice est aménagé, et toujours proportionnellement.

• Mineur sans parents protecteurs = tutelle organisée par les textes ; l'administration des biens de l'enfant par les parents est elle-même encadrée pour les actes graves.

• Contrôle, assistance, représentation : trois intensités croissantes, choisies par le juge selon l'altération constatée.

Exercice

Deux cas fictifs. a) Aïcha, personnage fictif, a perdu ses deux parents et hérite d'une petite maison et d'un compte d'épargne. Qui va la représenter et administrer ses biens, et selon quelle logique ? b) Monsieur S., personnage fictif âgé, signe ces derniers temps des engagements déraisonnables — il a promis une somme

considérable à un démarcheur inconnu — et sa famille s'inquiète, tout en précisant qu'il reste lucide sur la vie quotidienne. Quelle logique de protection paraît proportionnée, qui décide, et ce qu'il faudrait éviter ?

✔ Corrigé
a) Aïcha relève d'une tutelle des mineurs : un tuteur, désigné selon les formes prévues par les textes — avec, classiquement, le concours de la famille et le contrôle du juge — la représentera et administrera ses biens pour son compte. La maison ne pourra pas être vendue librement : acte de disposition sur le bien d'un mineur, il supposera les autorisations prévues. L'essentiel : Aïcha reste propriétaire (jouissance intacte) ; on organise seulement l'exercice. b) La logique d'assistance paraît proportionnée : Monsieur S. comprend et décide au quotidien, mais a besoin d'être épaulé pour les actes importants et engageants ; une représentation complète serait excessive, et un simple contrôle pourrait être insuffisant face aux démarcheurs. La mesure ne peut venir que du juge, saisi selon les formes prévues, après constat médical de l'altération alléguée ; la famille ne peut ni l'imposer elle-même ni se substituer à lui sans décision. Il faudrait éviter deux écueils : ne rien faire en espérant que cela passe — le patrimoine peut fondre — et, à l'inverse, le traiter d'emblée comme incapable de tout : la protection doit épouser la difficulté réelle, qui est ici ciblée sur les engagements importants. Engagements déjà signés : leur sort éventuel (annulation pour les causes prévues par les textes) se vérifiera dans le Code des personnes et de la famille en vigueur et auprès d'un professionnel. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 6 — Les personnes morales : notion et catégories

La leçon 1 l'annonçait : tout sujet de droit n'est pas un être humain. Le droit reconnaît la personnalité juridique à des groupements de personnes — et parfois à des ensembles de biens affectés à un but — que l'on appelle personnes morales. Une association sportive, une société commerciale, une commune sont des personnes morales : elles possèdent un patrimoine propre, distinct de celui de leurs membres, elles concluent des contrats en leur nom, elles peuvent agir en justice et être assignées, et elles survivent au renouvellement de leurs membres. Cette fiction technique est d'une immense utilité pratique : elle permet d'agir durablement à plusieurs, de séparer les risques du groupement de ceux des personnes, et de désigner un interlocuteur stable — la personne morale, représentée par ses organes — là où les membres changent sans cesse.

Comme la personne physique, la personne morale a une identité et des attributs : une dénomination plutôt qu'un nom, un siège plutôt qu'un domicile, un patrimoine propre, et une capacité — avec une différence capitale : le principe de spécialité. Là où la personne physique peut, en principe, accomplir tous les actes de la vie juridique, la personne morale n'existe que pour l'objet en vue duquel elle a été créée : ses organes ne peuvent valablement l'engager que dans les limites de cet objet. Sa naissance suit les formes prévues pour sa catégorie : constitution par ses fondateurs, puis, selon les

cas, déclaration, autorisation ou immatriculation — pour les sociétés commerciales, l'immatriculation au registre du commerce s'inscrit dans le cadre du droit OHADA, rencontré en première leçon et présent dans plusieurs cours de cette filière. Sa fin aussi est organisée : dissolution, liquidation des biens, et dévolution de ce qui reste selon les textes et les statuts.

Les catégories se classent d'abord en deux grandes familles. Les personnes morales de droit public : l'État, les collectivités territoriales — communes et autres niveaux rencontrés au cours d'institutions — et les établissements publics, créés pour gérer un service public déterminé, comme un hôpital ou une université publics. Les personnes morales de droit privé se divisent ensuite selon leur but. Sans but lucratif : les associations, groupements de personnes réunies pour un objet commun non lucratif ; les fondations, qui reposent non sur des membres mais sur un patrimoine durablement affecté à une œuvre ; les syndicats et les partis politiques, catégories particulières de groupements. Avec un but lucratif ou économique : les sociétés, civiles ou commerciales, dont les membres entendent partager des bénéfices ou profiter de l'activité commune, et les coopératives, dont la logique propre est de rendre un service à leurs membres. Savoir classer une entité dans cette carte, c'est déjà savoir quelles règles la gouvernent et quel texte vérifier.

L'essentiel
La personne morale est un groupement (ou un patrimoine affecté) reconnu comme sujet de droit distinct de ses membres : patrimoine propre, dénomination, siège, capacité limitée par son objet (spécialité). Elle naît selon les formes de sa catégorie et s'éteint par dissolution-liquidation. On distingue le droit public (État, collectivités, établissements publics) et le droit privé, lucratif (sociétés, coopératives) ou non (associations, fondations, syndicats, partis).

Exemple — Classement de personnes morales (entités fictives ou catégories générales)

```
CLASSE LES ENTITÉS (cas pédagogiques)

1. « Sahel Négoce SARL » (société fictive)
Catégorie : droit privé, but lucratif
(société commerciale)
Naissance en principe : statuts puis
immatriculation (cadre OHADA)

2. Association fictive « Les Aigles de
la Cité » (club sportif de quartier)
Catégorie : droit privé, sans but
lucratif (association)
Naissance en principe : statuts et
déclaration selon les textes

3. La commune (catégorie générale)
Catégorie : droit public (collectivité
territoriale)
Naissance : elle résulte de la loi
et de l'organisation du territoire

4. Une université publique (catégorie)
Catégorie : droit public (établissement
public chargé d'un service public)

5. Coopérative agricole fictive
« Producteurs Unis »
Catégorie : droit privé, logique de
service aux membres

6. Fondation fictive « Écoles du Fleuve »
Catégorie : droit privé sans but
lucratif, SANS membres : un patrimoine
affecté durablement à une œuvre

Test éclair : si l'entité disparaît,
que devient son patrimoine ? Jamais
« dans la poche » des membres par
principe : les textes et les statuts
organisent sa dévolution.
```

À retenir

• Patrimoine séparé : les dettes de la personne morale ne sont pas, en principe, celles de ses membres, et inversement.

• Spécialité : la personne morale n'agit valablement que dans les limites de l'objet pour lequel elle existe.

• Le classement public/privé et lucratif/non lucratif désigne le régime applicable : c'est la première question à poser devant une entité.

Exercice

Cas fictifs. a) Le club de football fictif « Espoir du Quartier », simple groupe d'amis sans statuts ni déclaration, veut acheter un terrain « au nom du club » et recevoir une subvention. Quels problèmes juridiques se posent ? b) Le trésorier fictif d'une

association déclare : « L'association me doit de l'argent, je me rembourse en gardant sa caisse. » En quoi ce raisonnement heurte-t-il la notion de personne morale ?

✔ Corrigé
a) Sans les formes qui font naître une personne morale — statuts adoptés et déclaration selon les textes applicables aux associations — le club n'est qu'un groupe de fait : il n'a pas de patrimoine propre, ne peut pas acquérir un terrain en son nom ni être, en tant que tel, bénéficiaire d'une subvention ; l'achat devrait être fait par des personnes physiques, avec tous les risques de confusion et de contestation que cela comporte. La solution de méthode : régulariser l'existence du groupement selon les formes prévues, puis agir au nom de la personne morale ainsi créée, par ses représentants. b) Il confond deux patrimoines. La caisse appartient à l'association, personne distincte ; le trésorier n'en est que le gestionnaire pour le compte de l'association. Même si l'association lui doit réellement une somme, on ne se paie pas soi-même en puisant dans un patrimoine qui n'est pas le sien : il faut une décision régulière des organes et une trace comptable. Cette séparation des patrimoines est précisément ce qui protège, dans l'autre sens, les biens personnels des membres contre les dettes de l'association. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 7 — L'état civil au Mali : organisation et actes

L'état civil est le service public chargé d'enregistrer les événements qui fondent l'état des personnes : naissances, mariages et décès, auxquels s'ajoutent les mentions qui font évoluer cet état au cours de la vie. Sans lui, tout ce que ce cours a construit resterait théorique : c'est l'acte de naissance qui prouve l'identité, la filiation et l'âge d'une personne, l'acte de mariage qui prouve l'union, l'acte de décès qui déclenche la transmission de la succession. L'enjeu dépasse l'individu : un enfant dont la naissance n'est pas enregistrée est, pour l'administration, presque invisible — difficultés pour l'école, pour obtenir des documents d'identité, pour faire valoir des droits. L'enregistrement des naissances est donc aussi un enjeu collectif : il permet à l'État de connaître sa population et d'organiser les services publics. Comprendre l'état civil, c'est comprendre le point de jonction entre la vie des personnes et l'organisation du droit.

L'organisation classique, au Mali comme dans cette famille de systèmes, repose sur la commune : le service de l'état civil est tenu dans les mairies et les centres d'état civil qui en dépendent, sous l'autorité d'officiers d'état civil — classiquement le maire et les agents qu'il délègue. L'officier reçoit les déclarations, dresse les actes sur des registres officiels conservés durablement, et délivre aux intéressés des copies et des extraits de ces actes. Les registres font foi : ce qui y est inscrit est présumé exact jusqu'à décision contraire régulière. Le système est vivant : des mentions portées en marge des actes relient les événements entre eux — le mariage d'une personne est ainsi mentionné en marge de son acte de naissance, ce qui permet de reconstituer son état complet à partir d'un seul acte. Des mécanismes de proximité facilitent les déclarations, notamment à l'occasion des naissances en structures de santé ; leurs formes exactes,

comme les pièces exigées et les circuits de transmission, relèvent des textes et de l'organisation en vigueur, que tout praticien doit vérifier avant de conseiller un usager.

Trois actes principaux structurent le parcours, et l'étudiant doit savoir les décrire. L'acte de naissance est dressé à partir de la déclaration de la naissance : il identifie l'enfant — nom, prénoms, date et lieu de naissance — et sa filiation ; c'est la pièce-mère de l'identité. L'acte de mariage constate l'union célébrée devant l'officier d'état civil et produit les effets civils du mariage. L'acte de décès enregistre la mort d'une personne et permet notamment l'ouverture de sa succession. Que faire des erreurs ? Une erreur purement matérielle — une lettre écorchée dans un nom — peut suivre une voie de rectification simple selon les cas, tandis que les contestations de fond relèvent du juge ; et lorsqu'un acte n'a jamais été dressé, par exemple une naissance non déclarée, les textes organisent classiquement une voie judiciaire de régularisation, par laquelle le juge constate l'événement et ordonne qu'il soit transcrit sur les registres — mécanisme souvent appelé jugement supplétif. Ni les délais, ni les pièces, ni les coûts de ces démarches ne sont donnés ici : ils relèvent des textes en vigueur, et les affirmer de mémoire serait exactement la faute que ce cours t'apprend à éviter.

L'essentiel
L'état civil, service tenu classiquement au niveau de la commune par des officiers d'état civil, enregistre naissances, mariages et décès sur des registres qui font foi ; il délivre copies et extraits et relie les événements par des mentions marginales. C'est la preuve officielle de l'identité et de l'état des personnes ; erreurs et omissions se régularisent selon des voies prévues par les textes en vigueur.

Exemple — Parcours d'un acte d'état civil (cas fictif, en étapes)

```
LE PARCOURS DE L'ACTE DE NAISSANCE
DE BINTOU (nouveau-née fictive)

ÉTAPE 1 — La naissance
Bintou naît dans une maternité de
Bamako (fait biologique).

ÉTAPE 2 — La déclaration
La naissance est déclarée au centre
d'état civil par une personne habilitée
à le faire, avec les éléments
d'information requis.

ÉTAPE 3 — L'acte
L'officier d'état civil dresse l'acte
de naissance sur le registre : identité
de l'enfant, date et lieu de naissance,
filiation, mentions prévues.

ÉTAPE 4 — La vie de l'acte
Des extraits de l'acte servent aux
démarches : inscription à l'école,
documents d'identité. Plus tard, son
mariage y sera porté en marge.

ÉTAPE 5 — Si l'acte manquait
(naissance jamais déclarée) : voie
judiciaire de régularisation — le juge
constate la naissance et ordonne la
transcription (jugement supplétif,
mécanisme décrit en principe).

À chaque étape, les formes, pièces et
circuits exacts sont ceux des textes
en vigueur : on ne les devine pas,
on les vérifie.
```

À retenir

- L'acte de naissance est la pièce-mère de l'identité : sans enregistrement, la personne est juridiquement presque invisible.
- Registres qui font foi, mentions marginales qui relient les événements : l'état civil est un système, pas un simple guichet.
- Rectification des erreurs et jugement supplétif pour les actes manquants : deux régularisations distinctes, aux formes fixées par les textes en vigueur.

Exercice

Deux cas fictifs. a) Salif, jeune fictif, veut s'inscrire à un examen officiel, mais sa naissance n'a jamais été déclarée et il n'a pas d'acte de naissance. Quelle est sa situation au regard de l'état civil et quelle voie de régularisation le droit organise-t-il, en principe ? b) Sur l'acte de naissance de sa sœur fictive, une lettre du prénom a été mal recopiée par rapport au prénom réellement donné. S'agit-il du même problème que celui de Salif ? Quelle voie envisager ?

✔ Corrigé
a) Salif existe juridiquement — sa personnalité ne dépend pas d'un papier — mais il ne peut pas prouver son identité, sa filiation ni son âge, ce qui bloque ses démarches. La voie organisée est une régularisation judiciaire, classiquement appelée jugement supplétif : le juge, saisi selon les formes prévues, constate la naissance sur la base des éléments et témoignages produits, et ordonne la transcription sur les registres d'état civil ; Salif obtient alors un acte comme les autres. La première démarche pratique est de se renseigner auprès du service d'état civil de la commune concernée et, au besoin, d'un professionnel, sur la procédure exacte en vigueur. b) Non : ici l'acte existe, il contient seulement une erreur matérielle de recopie. Le problème n'est pas l'absence d'enregistrement mais l'exactitude de l'enregistrement ; la voie est donc celle de la rectification de l'acte, dont le circuit — simple correction pour une erreur purement matérielle, ou saisine du juge selon la nature de l'erreur — est fixé par les textes en vigueur. Confondre les deux situations ferait perdre du temps : on commence toujours par vérifier ce qui existe au registre. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Cas complet : une famille fictive, trois questions

Voici un cas fictif à traiter en trois questions indépendantes. Dramane, commerçant fictif, décède dans un accident. Sa veuve, Néné, est enceinte de leur premier enfant. Dramane laisse une maison et des dettes de négoce ; un frère du défunt affirme que, l'enfant n'étant pas né, la maison lui revient entièrement « en attendant ». Par ailleurs, le père de Dramane, disparu lors d'un voyage fluvial il y a longtemps et jamais retrouvé, est copropriétaire d'un terrain familial ; certains proches proposent de « le déclarer mort entre nous » pour vendre le terrain. Questions : 1) L'enfant à naître peut-il recevoir une part de la succession de Dramane ? Selon quelle mécanique et à quelle condition ? 2) Le frère a-t-il raison d'écarter l'enfant « en attendant » ? 3) La famille peut-elle traiter le grand-père disparu comme décédé pour vendre le terrain ? Indique, pour chaque réponse, la notion du cours mobilisée et la vérification qu'un praticien devrait faire dans les textes.

✔ Corrigé du TD 1

1) Oui, par la fiction de l'enfant conçu : réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt, il reçoit une part de la succession de son père, qui doit lui être réservée. La mécanique est conditionnelle : la part ne lui est définitivement acquise que s'il naît vivant et viable ; dans le cas contraire, la succession se redistribue sans lui. Notion mobilisée : début de la personnalité et infans conceptus (leçon 1). Vérification du praticien : les règles des successions et de la filiation dans le Code des personnes et de la famille en vigueur. 2) Non. Dire « en attendant » n'efface pas la fiction : la part de l'enfant doit être réservée dès l'ouverture de la succession, précisément pour qu'on ne dispose pas de ce qui pourrait lui revenir. Le frère confond l'absence de naissance accomplie avec l'absence de droits ; or la jouissance de l'enfant conçu est protégée par anticipation. Jusqu'à la naissance, la gestion de la part réservée se fait sous le contrôle des mécanismes de protection, pas au profit des cohéritiers pressés. 3) Non, et c'est le même type d'erreur que dans le TD sur l'absence : nul ne peut « déclarer mort entre soi » une personne disparue. Le droit organise une procédure graduée — présomption d'absence, protection des biens et des proches, puis, dans les conditions prévues, déclaration judiciaire produisant les effets du décès — qui impose le passage devant le juge et la publicité des étapes, pour protéger l'absent autant que la famille. Vendre le terrain sans cette procédure exposerait la vente à une annulation si le disparu réapparaissait ou si un intéressé contestait. Vérification : le régime de l'absence et de la disparition dans les textes en vigueur. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

TD 2 — Capacité et protection : trois mini-cas

Raisonne en étapes (jouissance, exercice, gravité de l'acte, régime applicable) sur trois cas fictifs. a) Korotoumou, jeune fictive (dans ce cas fictif, donnons-lui seize ans — donnée du cas, pas un seuil légal), achète seule un téléphone d'occasion au marché avec l'argent de ses petits travaux. Un parent s'inquiète : « un mineur ne peut rien acheter seul ». b) Tante Rokia, personnage fictif très âgée et diminuée, mais à l'égard de qui aucune mesure de protection n'a jamais été demandée, vend sa maison à un acheteur pour un prix dérisoire ; ses enfants veulent réagir. c) Ibrahim, majeur fictif placé sous une mesure d'assistance (logique de la leçon 5), signe seul un emprunt bancaire important pour un projet commercial ; la banque découvre après coup l'existence de la mesure.

✔ Corrigé du TD 2
a) Le parent exagère. La jouissance de Korotoumou est pleine ; quant à l'exercice, les actes de la vie courante, modestes et adaptés aux ressources d'un jeune, sont classiquement admis comme pouvant être passés seuls : sinon, aucun enfant ne pourrait acheter un repas ou un cahier. L'achat d'un téléphone d'occasion avec ses propres gains entre, en principe, dans cette catégorie — sous réserve de vérifier, dans les textes en vigueur, le traitement exact de ces actes usuels. Le raisonnement change du tout au tout pour un acte grave : voiture, terrain, emprunt important. b) L'absence de mesure de protection est le point de départ : Tante Rokia est présumée capable, et sa vente n'est pas nulle pour la seule raison qu'elle est âgée ou que le prix déplaît à ses enfants. Mais le droit connaît des causes de remise en cause des actes — par exemple l'état de la personne au moment de l'acte ou les manœuvres de l'acheteur — dont les conditions précises relèvent des textes ; et surtout, pour l'avenir, la famille peut saisir le juge afin de faire constater l'altération alléguée et ouvrir la mesure proportionnée (assistance ou représentation selon l'état réel). La leçon de méthode : on ne répare pas d'abord, on protège ensuite ; l'ordre inverse est le bon. c) Dans la logique d'assistance, les actes importants exigent la participation conjointe de la personne protégée et de la personne qui l'assiste : l'emprunt important signé seul est exposé à la nullité ou à la réduction selon les textes applicables, car la banque contractait avec quelqu'un dont elle pouvait vérifier la situation. La banque supporte le risque de n'avoir pas fait cette vérification ; Ibrahim est protégé par la sanction. Dans les trois cas, les conditions exactes et les recours se vérifient dans le Code des personnes et de la famille en vigueur. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Constituer le dossier d'identité juridique d'un personnage fictif

Travail individuel ou en binôme. On te donne le personnage fictif suivant : « Fanta S., née à Ségou, fille de S. Boubacar et de K. Mariam (personnages fictifs), domiciliée à Bamako où elle suit des études, actuellement logée en résidence universitaire. » 1) Rédige sa fiche d'identité juridique complète sur le modèle de la leçon 2 (nom, prénoms à inventer de manière cohérente, filiation, domicile, résidence, situation de famille). 2) Établis la liste des pièces d'état civil qu'elle devra réunir pour trois démarches fictives : une inscription universitaire définitive, l'ouverture d'un premier compte bancaire, la célébration future d'un mariage — en expliquant, pour chaque pièce, ce qu'elle prouve. 3) Conclus par un paragraphe : si un élément de son identité avait été mal enregistré à l'état civil, quelle démarche suivrais-tu, et dans quel ordre ?

✔ Attendus du TP 1
Attendus. 1) La fiche distingue rigoureusement domicile et résidence : domicile à Bamako si c'est là son principal établissement pendant ses études — ou chez ses parents si son installation est temporaire ; la résidence universitaire est une résidence de fait. L'étudiant justifie son choix au lieu de l'affirmer, et il signale que tout est fictif. 2) Pour les trois démarches, la pièce centrale est l'acte de naissance (ou un extrait récent) : il prouve identité, filiation et âge — utile pour l'inscription (identité de l'étudiante), pour la banque (identification du client) et pour le mariage (état des personnes, avec les mentions marginales éventuelles). Peuvent s'y ajouter, selon les démarches, une pièce d'identité officielle et, pour le mariage, les actes relatifs à la situation des futurs époux que les textes exigent ; l'étudiant formule ces ajouts au conditionnel et indique qu'ils se vérifient auprès du service compétent. 3) L'ordre correct : d'abord consulter l'acte au registre pour constater l'erreur exacte ; distinguer erreur matérielle (voie de rectification prévue) et contestation de fond (juge) ; ne jamais « corriger » soi-même un document ni utiliser une pièce que l'on sait fausse. Le TP est réussi si la fiche est cohérente, si chaque pièce est reliée à ce qu'elle prouve, et si la démarche de régularisation suit l'ordre : constater, qualifier, saisir la voie prévue. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Jouissance et exercice : pour chacune de ces situations fictives, dis ce qui est en cause — la jouissance, l'exercice, ou les deux — et justifie en une phrase. a) Un bébé fictif, âgé de quelques semaines, hérite d'une somme d'argent déposée sur un compte à son nom. b) Un adulte fictif en pleine possession de ses facultés vend sa voiture. c) Une personne fictive placée sous mesure de représentation reçoit un salaire pour un travail adapté qu'elle effectue. d) Un adolescent fictif ne peut pas signer seul le contrat de location d'un appartement.

✔ Corrigé
a) Jouissance seule : le bébé est pleinement titulaire du droit de propriété sur la somme, mais l'exercice — gérer le compte, utiliser les fonds — appartient à ses représentants. b) Jouissance et exercice réunis : situation ordinaire de la pleine capacité. c) Jouissance intacte malgré la mesure : le salaire lui appartient ; c'est la gestion et l'usage des fonds qui peuvent être organisés ou encadrés par le régime de protection, ce qui ne retire pas la titularité. d) Limite d'exercice seulement : l'adolescent peut être titulaire d'un bail en théorie patrimoniale, mais la signature d'un engagement aussi important excède ce qu'il peut faire seul ; ses représentants interviennent. La grille tient en une phrase : on demande toujours « à qui est le droit ? » (jouissance) puis « qui peut l'actionner, et comment ? » (exercice). Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Exercice 2

Droit à l'image et mineurs (cas fictif) : une école privée fictive photographie ses élèves lors de la fête de fin d'année et publie, sur sa page publique et dans une brochure destinée à recruter de nouveaux élèves, plusieurs portraits reconnaissables d'enfants, sans avoir demandé l'accord des parents. Un parent proteste ; la direction répond : « les photos ont été prises dans notre cour, pendant notre fête, ce sont nos images ». Analyse la réponse de la direction et la situation, en suivant la méthode de la leçon 3.

✔ Corrigé
La réponse de la direction confond le lieu de la prise de vue, la propriété du fichier photographique et le droit à l'image des personnes photographiées : trois choses différentes. Le droit atteint est le droit à l'image d'enfants identifiables — protection renforcée, car il s'agit de mineurs : c'est aux titulaires de l'autorité parentale qu'il revient d'autoriser une telle diffusion. Le consentement fait ici défaut. La justification invoquée est faible : la cour de l'école n'est pas un espace public ordinaire, et surtout la brochure a une finalité de recrutement, donc commerciale, qui exige une autorisation d'autant plus claire. Une photographie de groupe lointaine, non individualisante, publiée dans un compte rendu interne de la fête, n'aurait pas soulevé la même difficulté : on retrouve les critères d'identifiabilité, de consentement et de proportion. La direction devrait retirer les portraits litigieux, présenter la réparation appropriée et, pour l'avenir, recueillir des autorisations écrites des parents pour tout usage d'images d'élèves. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Exercice 3

Personnes morales (cas fictif) : un groupement de jeunes commerçantes fictives, jamais déclaré sous aucune forme, reçoit d'une organisation caritative un don de machines à coudre « pour le groupement ». Deux membres se disputent ensuite : l'une affirme que les machines appartiennent « à tout le monde donc à personne », l'autre veut les emporter chez elle au motif qu'elle les garde. Quels problèmes la situation révèle-t-elle, et quelle démarche régulariserait la détention des machines ?

✔ Corrigé
Le problème central est l'absence de personne morale : sans existence juridique constituée selon les formes prévues — typiquement une association déclarée ou une coopérative constituée selon les textes applicables —, le groupement n'a pas de patrimoine propre ; les machines données « au groupement » n'ont pas de titulaire clair, d'où le conflit : « à tout le monde » ne désigne aucun sujet de droit capable de posséder, de décider et de répondre. Aucune des deux membres n'a raison : la garde matérielle ne crée pas la propriété, et la propriété collective sans personne morale est une source permanente de litiges. La démarche régularisatrice : constituer le groupement sous la forme adaptée à son activité (association si l'objet est non lucratif, coopérative si l'activité économique au service des membres domine — qualification à faire avec les textes en vigueur et, au besoin, un conseil), adopter des statuts précisant organes et règles de décision, accomplir les formalités de naissance de la personne morale, puis faire figurer les machines dans son patrimoine, avec un inventaire. La personne morale devient alors titulaire des machines, et les membres ne détiennent de droits que ceux que les statuts leur reconnaissent. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. La personnalité juridique commence, en principe…

   A) À la conception de l'enfant

   B) À la naissance de l'enfant né vivant et viable

   C) À la déclaration de la naissance à l'état civil

2. L'enfant simplement conçu est réputé né…

   A) Dans tous les cas, sans condition

   B) Jamais : le droit ignore l'enfant conçu

   C) Chaque fois que c'est son intérêt, sous condition de naître vivant et viable

3. La capacité de jouissance désigne…

   A) L'aptitude à être titulaire de droits

   B) L'aptitude à signer seul tous ses contrats

   C) Le droit de vote

4. Le domicile élu se définit comme…

   A) Le lieu où l'on passe ses vacances

   B) L'adresse désignée dans un acte pour l'exécution de cet acte

   C) Le siège de la mairie

5. Le droit à l'image repose principalement sur…

A) L'interdiction de toute photographie en public

B) Le consentement de la personne identifiable, surtout pour un usage commercial

C) La propriété du photographe sur ses fichiers

6. Vendre un bien important d'une personne protégée est…

A) Un acte conservatoire

B) Un acte d'administration courante

C) Un acte de disposition, le plus encadré

7. Dans la logique d'assistance, la personne protégée…

A) Ne peut plus passer aucun acte

B) Agit elle-même, avec l'accord de la personne qui l'assiste pour les actes importants

C) Est remplacée en tout par un représentant

8. Le terme « incapacité » en droit désigne…

A) Un jugement de valeur sur la personne

B) L'absence totale de droits

C) Une limite technique et protectrice à l'exercice de certains droits

9. Une personne morale se distingue d'abord par…

A) Le fait d'avoir beaucoup de membres

B) Un patrimoine propre, distinct de celui de ses membres

C) L'absence de tout représentant

10. L'acte de naissance sert principalement à…

A) Prouver officiellement l'identité, la filiation et l'état d'une personne

B) Autoriser le mariage des parents

C) Remplacer toute pièce d'identité pendant toute la vie

Corrigés du QCM

1. Réponse B — La naissance de l'enfant vivant et viable fait naître la personnalité ; la déclaration à l'état civil la prouve, elle ne la crée pas.

2. Réponse C — La fiction de l'enfant conçu le protège par anticipation — par exemple dans une succession — mais elle ne se confirme qu'à la naissance vivante et viable.

3. Réponse A — La jouissance est la titularité des droits : elle est quasi générale dès la naissance, y compris chez le nourrisson qui hérite.

4. Réponse B — Le domicile élu ne vaut que pour l'acte qui le prévoit : les notifications relatives à ce contrat y sont valablement adressées.

5. Réponse B — Capter et diffuser l'image d'une personne identifiable suppose en principe son accord ; l'usage commercial sans autorisation est l'atteinte type.

6. Réponse C — La vente engage définitivement le patrimoine : c'est un acte de disposition, soumis pour les personnes protégées aux formes et autorisations

renforcées.

7. Réponse B — L'assistance conjugue deux volontés pour les actes importants ; la représentation, plus forte, est une autre logique.

8. Réponse C — La personne protégée reste pleinement sujet de droits ; seule la mise en œuvre de certains droits est aménagée pour la protéger.

9. Réponse B — La séparation des patrimoines est la signature de la personne morale : ses biens et ses dettes ne se confondent pas avec ceux des membres.

10. Réponse A — L'état civil est la preuve officielle de l'état des personnes ; l'acte de naissance en est la pièce-mère, complétée par les mentions qui suivent la vie de la personne.

Résumé — les notions importantes

• La personnalité juridique commence à la naissance de l'enfant né vivant et viable et prend fin au décès ; l'enfant conçu est protégé par anticipation, sous condition, et l'absence est traitée par étapes sans présumer le décès.

• Nom, domicile et état civil identifient la personne : le nom la désigne, le domicile la localise juridiquement, l'état civil prouve son identité et sa situation de famille.

• Les droits de la personnalité protègent le corps, la vie privée, l'image et l'honneur ; hors du commerce, ils ont le consentement pour pivot et se réparent devant le juge.

• Jouissance et exercice ne se confondent pas : on peut avoir tous les droits sans pouvoir les exercer seul ; les actes se graduent en conservatoires, d'administration et de disposition.

• Les « incapacités » sont des limites protectrices et proportionnées de l'exercice : autorité parentale et tutelle pour les mineurs, contrôle, assistance ou représentation pour les majeurs dont les facultés sont altérées.

• La personne morale est un sujet de droit distinct de ses membres, doté d'un patrimoine propre et d'une capacité limitée par son objet ; ses catégories se classent en droit public et droit privé, lucratif ou non.

• L'état civil au Mali, tenu au niveau de la commune, enregistre naissances, mariages et décès ; ses actes font foi, et toute règle précise — âge, délai, forme — se vérifie dans le Code des personnes et de la famille en vigueur.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — La personnalité juridique (définition, début et fin)

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Débutant

Jurixio présente la notion de personnalité juridique, son début à la naissance et sa fin au décès, avec les situations d'incertitude comme l'absence. C'est l'exact programme de cette première leçon, exposé dans la tradition de cette famille de droit : retiens les mécanismes, et vérifie leur régime précis dans le texte malien en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=BocEzFc7M-A

Leçon 3 — La loi et le droit à l'image et à la voix

Chaîne : Laudine Noaillet · Langue : Français · Niveau : Débutant

Cette vidéo explique le droit à l'image et à la voix : pourquoi l'autorisation de la personne est nécessaire avant de capter et de diffuser son image, et quelles utilisations posent problème. Elle illustre le principe de consentement au cœur de la leçon 3 ; les règles détaillées applicables au Mali se vérifient dans les textes en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=-tCJ3NxMDeA

Leçon 4 — La capacité juridique

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Débutant

Une synthèse claire de la capacité juridique et de la distinction que cette leçon met au centre : être titulaire de droits ne signifie pas toujours pouvoir les exercer seul. La vidéo donne le vocabulaire et la logique ; les conditions et les seuils exacts, au Mali, relèvent du Code des personnes et de la famille en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=8U3ZkGrUQY8

Leçon 5 — La Tutelle : [Droit des Personnes]

Chaîne : Constance Mosnier - Cours de droit en vidéos · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Un cours en vidéo sur la tutelle, la plus forte des logiques de protection : une personne est représentée pour les actes de sa vie civile, sous contrôle. La vidéo présente le mécanisme dans le système où il est filmé ; retiens la logique de représentation et sa gradation avec l'assistance, puis vérifie les noms, conditions et effets du régime malien dans le texte en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=5qoAAmtRd4s

Leçon 6 — Les personnes morales (définition et exemple)

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Débutant

Jurixio définit la personne morale et la distingue de la personne physique à l'aide d'exemples : patrimoine propre, existence distincte de celle des membres. C'est le socle de la leçon 6 ; les catégories et les formes de naissance des groupements, au Mali et dans l'espace OHADA, se vérifient dans les textes applicables à chaque catégorie.

https://www.youtube.com/watch?v=44d56p77WtE

Sources et références

- Le Code des personnes et de la famille de la République du Mali, dans sa version en vigueur — à consulter au Journal officiel de la République du Mali : c'est le texte de référence pour les seuils, les délais, les formes et le détail des régimes de protection ; ce cours n'en cite aucune disposition et il faut toujours s'y reporter pour une situation réelle.
- La Constitution de la République du Mali (texte en vigueur, Journal officiel) — pour les principes de dignité et de droits fondamentaux qui fondent les droits de la personnalité.

• Les manuels universitaires de droit civil consacrés au droit des personnes et à la famille, éditions récentes disponibles à la bibliothèque de l'IAM : ils exposent les notions classiques — personnalité, capacité, protection — que ce cours reformule et applique à des cas fictifs.

• ohada.org, site officiel de l'OHADA — pour la partie du droit des personnes morales qui relève du droit des affaires, notamment la naissance des sociétés commerciales par l'immatriculation.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication) : elles illustrent les notions dans la tradition de cette famille de droit, sans se substituer aux textes maliens en vigueur.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !